
「복무규정」 및 「임직원행동강령」 등 위반행위 조사 결과보고

2023. 9. 20.



한국산림복지진흥원
Korea Forest Welfare Institute

목 차

I. 조사실시 개요 1

- ☐ 조사 배경 1
- ☐ 일반 사항 1
- ☐ 조사 결과(요약) 3

II. 조사 내용 4

- ☐ 신고 내용 4
- ☐ 조사 경과 7
- ☐ 위반 사실 확인 5
- ☐ 기타 16

III. 결론 17

- ☐ 최종 결론 17
- ☐ 조사결과 및 처분요구 17
- ☐ 추가 사항 18

[참고] 징계 관련 규정 19

[붙임] 일체 증빙자료 목록 21

I. 조사 실시 개요

□ 조사 배경

- 2023. 8. 30. ★★본부 ♠♠팀 4급 aaa 대리는 같은 팀 bbb의 규정 위반 행위에 대해 「임직원 행동강령」 ‘행동강령 위반행위 신고서’를 제출하여 신고하였음.
- 이에 청렴윤리감사실에서는 신고자 보호를 위해 공직기강 점검(2023. 8. 31. ~ 9. 15.)기간 중, 2023. 8. 31. ~ 9. 8. 까지 규정 위반 행위를 확인하였으며, 2023. 9. 6.에는 ○○원을 방문하여 현장 점검 및 사실확인을 하였음.

□ 일반 사항

- 조 사 명: 「복무규정」, 「임직원 행동강령」, 「이해충돌방지제도 운영지침」 위반
 - 「복무규정」 제3조(의무)
 - 「임직원 행동강령」 제6조(특혜의 배제), 제11조 (이권 개입 등의 금지), 제13조 (알선 및 청탁 등의 금지)
 - 「이해충돌방지제도 운영지침」 제5조(사적이해관계자의 신고 및 회피·기피 신청)

○ 관 련 자: 신고인 1명, 피신고인 1명, 참고인 4명

구분	성명	직급(직위)	성별	입사일	근무부서
피신고인	bbb				부 ·현재)
신고인	aaa				부 ·현재)
참고인	ccc				부 ·현재)
참고인	ddd				부 ·현재)
참고인	eee				부 ·현재)
참고인	fff				유의사항 ·현재)

* ddd 팀장은 ♠♠팀 팀장으로 2016. 9. 19. ~ 2021. 9. 30. 근무하였으며, fff 센터장은 ♠♠팀 팀장으로 2022. 1. 3. ~ 2022. 12. 1. 근무하였음.

○ 조 사 관: 청렴윤리감사실 ggg 실장, hhh 대리

○ 조사 일시 및 장소

- 2023. 8. 31.(목) ~ 9. 1.(금) 신고인 및 참고인 문답
- 2023. 9. 6.(수) 09:00 ~ 18:00 ○○원 현장 확인, 피신고인 및 참고인 문답
- 2023. 9. 8.(금) 11:20 ~ 17:00 피신고인 추가 문답

○ 조사방법: 신고인, 피신고인, 참고인 대상으로 대면, 유선으로 문답하고, ○○원 현장에서 해당 추모목 상태와 각종 대장 및 추모목 관리시스템 등 사실 확인하였음

□ 조사 결과(요약)

- 피신고인 “bbb”를 「복무규정」 성실의 의무, 「임직원행동강령」 알선 및 청탁 등의 금지, 특혜의 배제, 이권 개입 등의 금지를 위반하여 ‘징계’ 처분요구
 - ◎◎원 가족추모목은 2018. 6. 25. 13구역 분양공시를 마지막으로 일반에게는 분양이 제한(추가 또는 취소목 발생시에만 일부 계약가능)되고 있음에도 2022. 4. 27. 예·계약의 직무를 담당하고 있는 bbb 배우자 명의로 이장 목적의 추모목을 계약하였으며, 현재까지 안치하지 않은 상태로 있음
 - * 2018. 10. 16. bbb 배우자 명의로 추모목(10-23-bbb)을 예약하고 안치하지 않아 2019. 4. 15. 예약 취소되었으나 예약 취소 조치를 하지 않았다가 2019. 7. 13. bbb가 추모목 조사대장에 계약자(iii(bbb의 배우자))와 분양일자를 수기로 직접 작성한 것은 「인사규정」 제51조(징계사유의 시효)에 따라 징계 사유 발생한 날로부터 3년이 경과하였기에 『불문』
- 「인사규정」 제49조의2 제1항 2호 마목 및 「인사규정 시행세칙」 별표3의 8에 따라 계약금액(2,265,000원) 상당의 징계부가금 부과 처분요구
 - 해당 추모목(10-23-bbb)은 정상적으로 일반 고객에게 분양되었어야 하나 bbb 배우자의 예약 및 사용 계약으로 일반 고객에게 분양되지 못함
- 피신고인 “bbb”를 「이해충돌방지제도 운영지침」에 따라 사적 이해관계자 신고와 회피 신청할 것을 요구 ☞ 조치완료
 - 직무당사자인 bbb는 본인의 배우자가 ◎◎원의 추모목 계약 체결을 알고 2023년도 9월 현재까지 유지하였으나, 이를 사적이해관계자의 신고 및 회피 신청을 하지 않은 행위

Ⅱ. 조사 내용

□ 신고 내용

- [2023. 8. 30.] 임직원 행동강령 위반 신고(aaa 대리)
 - ◎◎원 가족목 분양 및 계약은 2018년 6월 이후 마감되어 고객들에게 추가분양이 제한된다고 안내하고 있었음.
 - 추모목 분양 안내 및 예·계약업무 담당자인 bbb는 2022. 4. 27. 본인의 배우자 명의로 추모목(10-23-bbb)을 계약하였음. 하지만, 계약 과정에서 해당 추모목에 대한 사전 예약 조치 및 계약 체결 보고와 계약된 추모목에 대한 업무 스케줄(안치 등)이 존재하지 않아 「임직원 행동강령」 제11조(이권개입 등의 금지)와 제13조(알선·청탁 등의 금지) 3항 5호 위반으로 신고

【붙임#1】 임직원 행동강령 위반 행위 신고서(p1)

□ 조사 경과

- [2023. 8. 31. ~ 9. 1.] 신고 사항 확인
 - (조 사 자) 청렴윤리감사실 ggg 실장, hhh 대리
 - (장 소) 본원 청렴윤리감사실 및 접견실
 - (대 상 자) ♠♠팀 aaa 대리(신고인), ♠♠팀 CC 팀장(참고인), ▼▼팀 ddd 팀장(참고인)
 - * ddd 팀장은 ♠♠팀 팀장으로 근무(2016. 9. 19. ~ 2021. 9. 30.)
 - (확인사항) 행동강령위반 신고내용과 관련하여 신고인, 참고인에게 사실관계 문답을 통해 확인
 - (추가사항) 신고인, 참고인에게 비밀유지 서약서 징구

【붙임#2】 신고인 문답서 및 서약서(p2)

【붙임#3】 참고인 문답서 및 서약서(p22)

○ [2023. 9. 6. ~ 9. 8.] 공직기강점검(2023. 8. 31. ~ 9. 15.) 시 ○○원
현장 점검 및 추가 면담

- (조 사 자) 청렴윤리감사실 ggg 실장, hhh 대리
- (장 소) ○○원, 본원 청렴윤리감사실 및 접견실
- (조사대상) 총 4명
 - 피신고인: bbb 사원 * 2023. 9. 6.(1차), 9. 8.(2차) 2회에 걸쳐 문답 진행
 - 신 고 인: aaa 대리
 - 참 고 인: ○○원 CC 팀장, eee 사원

국립◇◇치유의숲 fff 센터장(유선)

* fff 센터장은 ♠♠팀 팀장으로 근무(2022. 1. 3. ~ 2022. 12. 1.)

- (확인사항) 행동강령위반 신고와 관련하여 신고인, 피신고인, 참고인
에게 사실관계 문답을 통해 확인하였으며 해당 추모목
(10-23-bbb) 위치 등 현황, 각종 대장 및 서류, 추모목 관
리시스템 등을 확인하였음
- (추가사항) 피신고인에게 비밀유지 서약서, 신고인 사적 접촉 및 보복
행위 금지 등에 대한 서약서 징구

【붙임#3】 참고인 문답서 및 서약서

【붙임#4】 피신고인 1차, 2차 문답서 및 서약서(bbb)

□ 위반 사실 확인

[#1 bbb의 추모목 예·계약 직무담당 여부]

- bbb는 2017. 10. 19.부터 현재까지 재직 중인 자로, 2023년 9월 현
재 ○○원 안내센터에서 근무하며 고객 방문시 추모목 분양 안내
및 예·계약 업무를 담당하고 있음.

- bbb는 해당 업무에 대해 jjj(現 퇴사, 2018. 7. 3. ~ 2022. 11. 1. 근무)가 주담당자이고 본인은 부담당자라고 하고, 해당 추모목(10-23-bbb)을 2018. 10. 16. 예약한 것과 2022. 4. 27. 계약할 때도 jjj가 계약을 체결하였다고 주장
- 그러나, bbb는 상담·안내를 주무하였으며, jjj 부재시 계약 작성 업무를 수행해 왔다는 본인의 답변과 2018. 8. 20., 2022. 4. 27. 각각 작성된 ♠♠팀 업무분장표 상에 bbb의 직무는 '○○원 방문자 상담·안내'로 되어 있어 사실상 예·계약을 공동수행하고 있는 직무 담당자임을 확인

사실관계 확인

○ 피신고인(bbb) 문답

가. 추모목 계약 체결시 고객이 제출하는 서류는 jjj가 근무하는 날에는 전담으로 받고, bbb가 근무하는 날에는 본인이 받는다고 답변함

○ ♠♠팀 업무분장표

- '18. 8. 20. 기준

성 명 (직 급)	담당분야	세 부 업 무 내 용	비 고
jjj (사 원)	계약관리 해지환급	○ 국립○○원 방문자 상담·안내 업무 ○ 국립○○원 예·계약 및 해지·환급 업무 ○ 운영관리시스템(해피몰) 등록·관리 업무	(부) bbb
bbb (사 원)	<u>계약관리</u>	○ 국립○○원 방문자 상담·안내 업무(현장) ○ 추모목 명패 제작·관리	(부) kkk

- '22. 4. 27. 기준

성 명 (직 급)	담당분야	세 부 업 무 내 용	업무대행
jjj (공무직)	예약·계약(1)	○ 방문자 상담·안내 업무 ○ 예·계약 및 해지·환급 업무(계약서·영수증 발급 포함) ○ 자연장증명서 발급 관리 ○ 일일 이용실적 보고	(부) bbb
bbb (운영원)	<u>예약·계약(2)</u>	○ 방문자 상담·안내 ○ 예·계약 및 장례지원 업무 ○ 추모목 명패 제작·관리 ○ 예·계약 및 자연장 증명서 발급 지원	(부) jjj

- '23. 1. 6. 기준

성 명 (직 급)	담당분야	세 부 업 무 내 용	업무대행
bbb (관리원)	<u>예약·계약</u>	○ 방문자 상담·안내 ○ 추모목 이용 예·계약 ○ 추모목 명패 제작·관리·교부 ○ 자연장 증명서 발급, 관리대장 작성 ○ 고객 민원 대응에 관한 사항 ○ 일일 이용실적 보고	(부) aaa

- (확인결과) bbb는 해당 추모목(10-23-bbb)을 사전 예약한 시기(2018. 10. 16.)이전 부터 추모목 계약을 체결(2022. 4. 27.)하고 유지 중인 현재(2023년 9월)까지 방문자 상담 및 안내 업무와 예·계약 업무를 주·부 업무 담당자로 담당하고 있음

[#2 ◎◎원 일반고객 대상 가족목 분양 현황]

- ◎◎원(2009. 5. 20. 개장, 2017. 1. 1. 진흥원 관리위탁)의 가족목 분양 현황과 홈페이지 고객 안내, 피신고인 문답(bbb)을 종합한 결과 2018년 6월 이후 일반 고객에게는 가족목 분양 공시를 하지 않고 있음.

사실관계 확인

- ◎◎원 일반고객 대상 가족목 분양 현황

연번	연월일	주요 내용	확인/출처
1	2007년~2008년	◎◎원 부지 조성 및 추모목 수량·위치 확정(6,315본)	ddd 문답서
2	2009년 3월 경	개장 전, 일반 고객에게 사전 분양	ddd 문답서
3	2009 5. 20.	◎◎원 공식 개장	ddd 문답서
4	2013. 12.~ 2014.	◎◎원 부지 확장 공사	ddd 문답서
5	2015. 11. 18.	◎◎원 면적 고시 완료(48haaa)	ddd 문답서
7	2016. 3. 8.	◎◎원 10구역(103목) 예약 및 계약 시작	신문기사
	2016~2017년도	◎◎원 10구역 주요 예약 및 계약 시기	추모목 분양현황
8	2016. 10. 19.	◎◎원 11구역(660목) 예약 및 계약 시작	신문기사
	2016~2018년도	◎◎원 11구역 주요 예약 및 계약 시기	추모목 분양현황
9	2017. 1. 1.	산림복지진흥원 관리 위탁 운영 시작	ddd 문답서
10	2018. 2. 3.	◎◎원 12구역(650목) 예약 및 계약 시작	신문기사
	2018~2020년	◎◎원 12구역 주요 예약 및 계약 시기	추모목 분양현황
11	2018. 6. 25.	◎◎원 13구역(672목) 예약 및 계약 시작	신문기사
	2018~2020년	◎◎원 13구역 주요 예약 및 계약 시기	추모목 분양현황
12	2018년 6월 이후	일반 고객에게 추모목을 분양하지 않는다고 안내	홈페이지 FaAQ 문답서
13	2018. 11. 15.	'홈페이지 고객센터 FaAQ'에 2018년도 6월 이후 가족목 은 추가 분양을 하지 않다고 작성·게시	홈페이지 FaAQ

○ ○○원 인터넷 홈페이지의 '자주묻는 질문(FaaaQ)' 안내

- 사전 예약/정식계약 시 필요서류 안내에 '2018년도 6월 이후 가족목은 추가 분양
하지 못하고 있어 현재 가족목 사전 예약은 불가하오니 이용에 참고하시기 바랍
니다'라고 명시

사전예약/정식계약시 필요한 서류 안내

-15 2862

가족목) 사전예약(6개월) 및 본계약(15년)에 필요한 서류를 알려드립니다.

필요서류: 계약자 신분증, 가족관계증명서(최근1개월 이내 발행분/상세:주민번호 전체 나와야함), 사망진단서(원), 화장증명서(원)

*묘지에서 이장하는 경우: 개장 신고허가필증(원: 원본대조필 사본 가능), 화장증명서(원)

- 정부 공인 화장터에서 발행한 화장증명서 만 가능(사설이나 개인이 화장 한 경우에는 안치 불가)

*납골당에서 이장하는 경우: 납골(봉안)증명서(반출/반환증)

*가족관계증명서상에 계약자와 안치대상자가 직계가족으로 나타난 경우에만 안치가 가능합니다.

* 2018년 6월 이후 가족목은 추가 분양을 하지 못하고 있어, 현재 가족목 사전 예약은 불가 하오니 이용에 참고하시기 바랍니다.

* 공동목은 며 사전 예약이나 미리 추모목을 지정하여 구입하는 것은 불가하고, 고인이 되어 화장장을 예약하신 후에 예약 가능합니다

(전화예약 시 S:0번)하며, 이장하는 경우에는 개장신고서 발급 후 화장장 예약관계를 전화로 알려 주시면 됩니다.

1. 후 2시 이후에 가능하므로 화장후 당일 오후 4시50분까지 추모원에 도착하지 않는 경우 다른 장소에서 유골 보관 후 익일 안치 가능합니다.

· **신 분들을 위해 전직원이 최선을 다하여 가족처럼 모시도록 힘쓰고 있습니다.**

○ 피신고인(bbb) 문답서

- 홈페이지 안내와 같이 2018년도 6월 이후에는 일반 고객 대상으로는 가족목 분양이 안된다고 안내한 것이 맞다고 답변함
- **(확인결과)** ◎◎원은 2018년 6월 이후 일반 고객에게는 가족목 분양 공시를 하지 않고 있음.

【붙임#3】 참고인 문답서(ddd)(p33)

【붙임#4】 피신고인 문답서(bbb)(p53)

【붙임#5】 ○○원 연간 계약 현황(p80)

【붙임#6】 ○○원 고객센터(2018.11.15.)(p81)

[#3 해당 추모목(10-23-bbb)에 대한 예·계약 경과 및 사실 확인]

- bbb는 해당 추모목(10-23-bbb)에 대해 2018. 10. 16. 배우자 명의로 사전 예약을 하였다가 안치하지 아니하고 6개월 시효가 지난후에도 예약 취소 조치 없이 두었다가, 2019. 7. 13. 추모목 조사대장에 분양된 것으로 수기로 분양일자(2019. 7. 13.) 및 계약자[iii(bbb의 배우자)]를 작성 하였으며, 이후 2022. 4. 27. 배우자 명의로 이장을 위한 계약을 체결하였음.

- 이에 bbb는 해당 추모목(10-23-bbb)은 조성 시부터 암반이 있는 추모목으로 일반고객에게 분양할 수 없었던 것이었고 그럼에도 본인 장모의 추모목으로 사용하고자 예약을 신청했다 하고, 2022년도에 추모목 현황조사를 하라는 fff(당시, ♠♠팀장)의 지시로 추모목 현황 조사가 진행되었는데, 그러던 중 해당 추모목(10-23-bbb)이 아직 분양되지 않은 것과 추모목 위치[암반이 있는 추모목[(굴참나무) → 도로 인접의 양호한 추모목(소나무)]가 변경된 것을 알게 되어 fff(당시 수목장사업 팀장)에게 보고하고 계약을 체결한 것으로 소명
- 그러나, 추모목 사전예약용 사용 계약서의 기재사항(수종·추모목 종류: 소나무), 추모목이 변경된 시점 및 상황(10구역 분양(2016. 3. 8.) 이후 잔여목 조정 2018년 이전 완료), 2018년 10월 이후 ♠♠팀은 추모목을 예·계약 해지 시 재분양한 점(결재 문서), bbb가 추모목 조사대장에 수기로 계약자(iii(bbb의 배우자)) 및 분양일자(2019. 7. 13.)를 작성하였다는 답변, 참고인(fff 팀장, ddd 팀장, eee 사원)의 답변 등을 종합하였을 때 bbb의 소명과 달리, 해당 추모목 (10-23-bbb)은 암반이 있어 사용 제한된 굴참나무가 아니라, bbb 배우자가 사전예약했던 2018. 10. 16. 이전에 양호한 현 위치의 소나무로 변경되어 일반 고객에게 분양안내 될 수 있는 상태였음에도 직무담당자의 배우자가 사전 예약 및 계약한 것으로 확인

사실관계 확인

○ 해당 추모목(10-23-bbb) 예·계약 및 분양 현황

연번	시점	주요내용	확인/출처
1	2016. 3. 8.	○○원 10구역(103목) 예약 및 계약 시작	신문기사
	2016~2017년도	○○원 10구역 주요 예약 및 계약 시기	추모목 분양현황
2	2016. 10. 19.	○○원 11구역(660목) 예약 및 계약 시작	신문기사
	2016~2018년도	○○원 11구역 주요 예약 및 계약 시기	추모목 분양현황
3	2018. 6. 25.	○○원은 일반고객에게 가족목 분양을 하지 않음을 안내	홈페이지 안내
4	2018. 10. 16.	bbb의 배우자 명의로 장모 이순옥(1935년생)을 대상으로 사전 예약을 하고 추모목 관리시스템(해피몰)에 등록	추모목 관리시스템(해피몰) 사전예약용 계약서
5	2019. 4. 15.	▽▽원 계약 약관 상 사전 예약 유지 기간인 6개월 이내에 대상자를 안치하여야 하나 그렇지 아니하였으며, 아무런 조치가 없었기에 예약이 유지되었음	추모목 관리시스템(해피몰)
6	2019. 7. 13.	bbb는 10구역 추모목 조사대장에 직접 수기로 계약자(iii(bbb의 배우자))와 분양 일자(19.7.13.)를 작성	bbb 문답서 10구역 추모목 관리대장
7	2022. 4. 27.	bbb는 배우자 명의로 장인 조연호(고인)을 이장하기 위해 해당 추모목(10-23-bbb) 계약을 체결	추모목 사용계약서
8	2023년 9. 6. (현장확인)	해당 추모목(10-23-bbb)에는 최초 급경사지에 위치한 굴참나무였으나, 도로에 인접한 소나무로 교체됨 또한, 추모목에 안치된 바 없이 계약 유지 중임	추모목 관리시스템 현장 확인

○ 피신고인의 소명 등 확인 결과

가. 해당 추모목(10-23-bbb)은 암반이 있는 추모목으로 일반 고객이 분양할 수 없기에 본인의 배우자 명의로 가족목을 사전 예약 함. 암반의 근거로, 10구역 추모목 조사대장에 jjj가 '암반'이라고 수기로 기재한 기록이 있음을 주장

☞ 2018. 10. 16. 작성된 사전예약용 계약서와 첨부서류인 추모목 접수 확인서에 따르면, '수종·추모목 종류'에 가족목(소나무), 10-23-bbb(소나무)로 명시되어 있어 2018년도 사전예약과 2022년 계약시 해당목이 암반으로 사용제한되는 굴참나무가 아니라 옮겨져서 양호한 위치의 소나무임을 인지한 상태로 계약했음을 확인

10구역 추모목 조사대장 '암반'으로 수기 작성	사전 예약용 추모목 사용계약서(2018.10.16.)

☞ 추모목 교체는 통상 90% 이상이 안치할 지점을 파다가, 물·암반이 나오거나 나무 뿌리가 나오는 등 안치 위치에 대한 고객 민원이 발생할 때 교체함. 나머지 10%는 구역별로 분양하고 6개월(사전 예약 유지기간) 이후에 잔여 추모목을 점검하여 교체가 필요한 경우에 현장에서 추모목 교체를 안내센터에 통보하고 교체를 함. 안내센터에서는 통보된 내용을 별도로 기록 관리함

☞ 해당 추모목(10-23-bbb)는 안치된 바 없기에 정황상 10구역 '16년도 분양 이후 잔여 추모목으로써 급경사로 인한 분양이 제한됨을 확인하고 '18년도 이전에 추모목을 현재 위치로 교체한 것으로 판단.(현장관리원인 eee 의견 반영)

☞ 다만, 현장관리원인 eee는 해당 추모목(10-23-bbb)의 교체된 위치에 대한 기록은 있으나, 언제 교체했는지 등 기록은 없다고 답변

나. 2019. 4. 15. 이후 예약 취소 조치를 하지 않은 것은 jjj의 업무이고 본인은 무관함을 주장

☞ 당시 주업무 담당자는 jjj로 일일분양보고(♠♠팀-1134(2019.04.15.)호)를 작성하였으며, 해당 추모목(10-23-bbb)에 대한 예약 취소 보고는 누락되었음.

☞ 다만, 10구역 추모목 관리대장에 해당 추모목(10-23-bbb)에 jjj가 수기로 '유위 원님 사모님'으로 기재하였고, 2019. 7. 13. bbb는 직접 추모목 조사대장에 수기로 계약자[iii(bbb의 배우자)], 분양일자('19.7.13.)를 기재하여 분양 완료된 추모목으로 표기함.

☞ 해당 추모목(10-23-bbb)는 bbb가 서류상 암반으로 보고된 추모목이니 예약 취소를 하지 않아도 되겠다는 판단에 취소 보고를 누락한 것으로 판단

10구역 추모목 관리대장의 계약자 성명 및 분양일자, 여백(유 위원님 사모님) 작성 현황									
22	10	A	소나무	북서	30	8	15	13	350
23	10	B	굴참나무	북서	22	5	10	18	316
24	10	A	소나무	북서	48	6	13	25	357

다. 2022. 4. 27. 해당 추모목(10-23-bbb)의 계약을 한 것은 2022년도 fff(당시 ♠♠장)의 지시로 추모목 현황 조사를 실시하였는데, 그 중 해당 추모목(10-23-bbb)이 아직 분양되지 않았던 것과 추모목 위치[암반이 있는 추모목(굴참나무) → 도로 인접의 양호한 추모목(소나무)]가 변경된 것을 알게 되어 fff에게 보고하고 계약을 체결하였음을 주장

☞ 당시 ♠♠팀 팀장인 fff는 근무기간 중에 수많은 계약이 있었고 특히 민원에 대한 사항이면 기억을 할텐데 이 사항은 별도로 기억나지 않는다고 답변하였음.

라. jjj가 사전 예약용 계약서(2018. 10. 16.)와 추모목 사용계약서(2022. 4. 27.)를 작성한 것으로 주장

☞ 해당일 모두 jjj가 출근하였음은 확인하였음

○ 추모목 예·계약해지에 따른 재분양 추진

- ○○○원은 2018년 10. 19. '추모목 예·계약 해지에 따른 재분양 계획'(본부장 결재)를 최초 수립하여 2022. 4. 12. 까지 예·계약이 해지된 추모목에 대해 재분양을 실시하였음.
- 그런데, bbb는 해당 추모목(10-23-bbb)을 사전 예약(2018. 10. 16.) 하고 추모목 조사 대장에 분양된 것으로 수기 작성(2019. 7. 13.)하여 재분양이 불가능한 추모목으로 유지되도록 하였음.

○ (확인 결과) 해당 추모목(10-23-bbb)는 2018. 10. 16. bbb 배우자가 사전 예약용 사용계약서 작성 이전에 이미 10구역 급경사지 굴참나무에서 현 위치인 소나무로 교체되었기에, 재계약이 가능하도록 보고 및 조치하고 가족목 요청 방문고객에게 안내되었어야 함. 미안치로 인한 사전예약 해지 이후, 해지에 따른 조치를 하지 않고 bbb는 2019. 7. 13. 배우자를 계약자로 하여 수기로 추모목 조사대장에 기재하였기에 분양된 추모목으로 관리되다가, 2022. 4. 27. bbb 배우자 명의로 사용 계약 체결한 것으로 확인함

【붙임#3】 참고인 문답서(fff(p46~47), eee(p48~49))

【붙임#4】 피신고인 문답서(bbb)(p53~54, p57~58, p62~64, p69)

【붙임#7】 10구역 추모목 조사대장(p82)

【붙임#8】 해당 추모목(10-23-bbb) 사전 예약용 계약서(p83)

【붙임#9】 해당 추모목(10-23-bbb) 사용 계약서(p93)

【붙임#10】 ○○○원 추모목 예계약 해지에 따른 재분양 계획 결재 문서 목록(p105)

【붙임#11】 해당 추모목(10-23-bbb) 현장 사진(p107)

[#4 해당 추모목(10-23-bbb) 사용 및 계약 시 제출 서류 등]

- ○○○원은 추모목 계약 후 장기간 미안치하는 추모목 선점의 부정을 예방하고자 추모목 사용 계약 시 개장신고증명서 등 첨부서류를 제출토록 운영 중임(2020년 이후)
- 해당 추모목(10-23-bbb)은 2022. 4. 27. bbb 배우자 명의로 장인 조연호(고인)의 이장을 목적으로 계약이 체결하였는데, 2023년 9월 현재까지 안치하지 않고 있음. 추모목 사용 계약서는 안치일자, 추모목 접수 확인서의 접수 일자를 공란으로 두었으며, 첨부서류로 가족관계증명서만 제출됨

- bbb는 대상자를 이장하지 않았을 뿐이고, 개장신고증명서는 안치 시 제출하는 서류임으로 증명서 미제출은 문제가 없으며, 현재 유지되는 추모목 계약 중 장기간 미안치 사례도 다수 있다고 주장
- ▽▽원 운영관리 매뉴얼의 이장 시 필요서류, 추모목 관리시스템의 이장 현황, 참고인(ddd) 및 신고인(aaa) 답변, 피신고인(bbb)의 답변(일부 인정)을 종합하였을 때 관련 규정 및 제도 정비가 필요함

사실관계 확인

○ 국립○○원 운영관리 매뉴얼 확인 결과

- ♠♠팀에서는 ▲▲팀(現 ==팀)의 업무매뉴얼 작성 요청(▲▲팀-2651(2019.11.13.)호)에 따라 ‘○○원 운영관리 매뉴얼’을 작성하였음.(2020년 이후)
 - * 2020. 3. 2. 한국산림복지진흥원 업무매뉴얼(본원)에 포함되어 진흥원 ERP 게시판에 게시
- 매뉴얼에 따르면, 이장을 위한 예·계약 시 필요한 서류로 사망진단서, 계약자신분증, 도장, 가족관계증명서, 개장신고서, 납골증명서가 필요하고 일부서류는 최근 3개월 이내에 발급받아야 함

【예·계약 구비서류】

- 사망진단서, 화장증명서, 계약자신분증, 도장, 가족관계증명서(재적등본), 개장신고서(분묘 이전), 납골증명서(봉안시설 이전)등으로 최근 3개월 이내 발급받은 증명서로 함.
- 수십년 이상 경과 또는 산골 등으로 유골이 없어 화장이 불가한 경우 사진 또는 각서로 대체하고 있으며, 가족관계증명서, 호적, 족보 등에 등재되지 않은 사실 관계인의 경우 가족관계 증명 대체서류(유전자 감정서 등) 제출시에만 안치 허용

○ (2009년-2023년도) ○○원 장기 미안치 추모목 현황 확인 결과

- ○○원 추모목 관리시스템(해피몰)을 확인한 결과, 계약은 체결하였으나 안치되지 않은 가족목 추모목은 12건으로 확인하였음. 2017. 1. 1. 진흥원이 ○○원을 위탁·관리한 시기 이후 체결된 가족목 추모목 계약은 3건이었음.
- ○○원 추모목 분양 일정에 따르면 12구역과 13구역은 각각 2018. 2. 3.과 2018. 6. 25. 일반 고객에게 분양 공지하여 2018년부터 2020년까지 걸쳐서 주로 분양되었기에 2009년 3월 사전 예약 시기부터 2019. 3. 20.까지 체결된 계약인 10건은 정상 분양 시기에 체결된 것으로 판단되나, 2건에 대해서는 추가 분양 건으로 판단.
 - ☞ 2022. 4. 27. bbb 배우자가 체결한 계약은 추가분양 시기에 체결한 구비서류가 미비한 채로 계약되어 장기 미안치 상태임을 확인

○ 신고인 및 참고인의 문답 내용

- 참고인(ddd)은 추모목에 이장하겠다고 사전 점유하고 이장하지 않아도 되는 문제점을 해결하고자 2020년도부터는 개장증명서를 제출하도록 지시하였다고 답변
- 신고인(aaa)은 2022년도 4월 즈음의 계약건들은 장사 후 바로 오시기 때문에 화장증명서, 시체검안서 등이 구비되어 서류가 완벽하다고 답변.

○ 피신고인의 문답내용

- bbb는 고객 안내문(○○원(수목장림) 이용절차)에 추모목의 사용계약 시 필요서류로 신분증, 도장, 의사소견서, 가족관계증명서(제적등본) 1개월이고, 유골 안치 당일 제출서류(원본)로 사망진단서, 화장증명서(또는 납골증명서, 개장 신고증명서, 파묘 전·중·후 사진)으로 되어 있어 개장신고증명서는 유골 안치당일에 제출하여야 한다고 주장

고객 안내문(○○원(수목장림) 이용절차)	
1 이용절차 ① 추모목 선정 : 가족목 선정 ② 추모목 사용계약(연중무휴 : 오전 9시 ~ 오후 6시) - 필요서류 : 신분증, 도장, 의사소견서, 가족관계(상세)증명서(제적등본) 1개월 2. 안치 당일 - <u>서류제출(원본) : 사망진단서, 화장증명서(또는 납골증명서, 개장신고증명서, 파묘 전·중·후 사진 인화 제출)</u>	

- 또한, 현시점에도 이장의 경우 개장신고증명서를 제출하지 않으며, ∇∇원 운영 관리 매뉴얼을 몰랐고 매뉴얼의 내용(계약 시 구비서류)이 오류이며, 계약 시 구비서류를 받는 것이 타당하지 않다고 주장
- 해당 추모목(10-23-bbb)에 대해 아직 안치되지 않은 사유는 이장하지 않았기 때문으로 답변
- ☞ 2차 문답과정에서 향후 추가분양 추모목(암반으로 인한 추모목)이 있다면 계약을 위해서는 개장신고증명서가 필요하다고 하고, ∇∇원 운영관리 매뉴얼에서 정한 대로 고객 안내문을 고칠 것인지 질문에 그렇게 하겠다고 답변

○ (확인결과) 2022. 4. 27. bbb 배우자 명의로 계약한 해당 추모목(10-23-bbb)는 ∇∇원 추모목 분양일정상 추가분양 시기에 체결된 계약이고, 팀장의 지시와 업무 매뉴얼을 준수하지 않은 제출서류가 미흡한 계약이고, 관련 규정 및 제도 정비가 필요

【붙임#2】 신고인 문답서(aaa)(p4~5)

【붙임#3】 참고인 문답서(eee(p48~49), ddd(p42))

【붙임#4】 피신고인 문답서(bbb)(p60, p64, p74~76)

【붙임#12】 고객 안내문 (○○원(수목장림) 이용절차)(p108)

[#5 해당 추모목(10-23-bbb)에 대한 정보 제공]

- bbb 배우자가 해당 추모목(10-23-bbb)에 대한 정보를 알고 계약한 것은 bbb가 이에 관한 정보를 제공하였다고 인정하였기에 사적이해관계자에게 별도로 정보 제공 사실 확인

사실관계 확인

- 피신고인 문답 내용
 - 2018. 10. 16. 가족목 예약이 불가능한 시기에 예약한 경위에 대해, bbb는 정확히 기억은 안나지만 배우자가 본인에게 ‘당신이 거기(▽▽원) 있으니, 혹시 분양되는 나무가 있느냐.’고 해서 ‘지금은 거의 끝나가지만 암반이나 이렇게 있어 한 두 개가 나올 수 있으니 그렇게 되면 내가 한번 검토해보겠다.’라고 하였다고 답변
- (확인결과) bbb는 사적이해관계자인 배우자의 요청에 의해 해당 추모목(10-23-bbb)에 대한 정보를 별도로 제공하였음을 확인

【붙임#4】 피신고인 문답서(bbb)(p56, p61)

□ 기 타

【해당 추모목(10-23-bbb) 사전 예약 등 행위】 불문 조치

- 2018. 10. 16. bbb는 배우자 명의로 해당 추모목(10-23-bbb)을 예약하고 안치하지 않아, 2019. 4. 15. 예약 취소가 되었으나, 2019. 7. 13. bbb가 추모목 조사대장에 계약자[iii(배우자)]와 분양일자(2019. 7. 13.)를 수기로 작성한 행위 등은 「인사규정」 제51조(징계사유의 시효)에 따라 징계사유가 발생한 날로부터 3년이 경과하였기에 불문 조치 함

「한국산림복지진흥원 인사규정」

제51조(징계사유의 시효) 징계의결요구는 징계사유가 발생한 날로부터 3년을 경과한 때에는 이를 행하지 못한다. 단, 금품 및 향응수수, 공금횡령 또는 유용, 채용비위의 경우에는 5년으로 한다.

【사적 이해관계자 신고 및 회피 신청】 조치 완료

- [2023. 9. 12.] bbb 사적이해관계자 신고
 - bbb의 담당 직무에 대해 본인의 배우자가 추모목 계약을 체결함으로써 사적이해관계가 발생하여 ggg 실장(이해충돌방지담당관)에게 신고
- [2023. 9. 13.] 사적이해관계자의 신고 등에 대한 조치결과 통보
 - 신고 취지를 반영하여, 해당 추모목(10-23-bbb) 계약에 대한 직무 수행 전반(계약 유지·관리 및 해지, 분양 상담 등)은 일시 중지를 통보
 - 단, 해당 추모목(10-23-bbb)을 제외한 예·계약 및 방문자 상담 등의 직무는 정상 수행

「공직자의 이해충돌 방지법(이해충돌방지법)」

제5조(사적이해관계자의 신고와 회피·기피 신청) ① 임직원이 법 제5조제1항에 따라 직무관련자가 사적이해관계자라는 사실을 신고하고 회피를 신청하려는 경우에는 별지 제1호 서식을 작성하여 이해충돌방지담당관에게 서면(전자문서 및 청렴포털의 이해충돌방지법 표준신고시스템을 통한 신고를 포함한다. 이하 같다)으로 제출해야 한다.

②~③ (생략)

Ⅲ. 결 론

□ 최종 결론

- ◎◎원 가족추모목은 2018. 6. 25. 13구역 분양공시를 마지막으로 일반에게는 분양이 제한(추가 또는 취소목 발생시에만 일부 계약가능)되고 있음에도 2022. 4. 27. 예·계약의 직무를 담당하고 있는 bbb 배우자 명의로 이장 목적의 추모목을 계약하였으며, 현재까지 안치하지 않은 상태로 있음.
- 해당 추모목(10-23-bbb)은 일반 고객에게 추가분양 되었어야 하나 bbb 배우자의 사전예약 및 사용 계약으로 일반 고객에게 분양되지 못하였으나, bbb는 현재는 깊이 반성하고 책임을 통감하여 해당 추모목의 계약 해지와 사직서를 제출한 상태임

【붙임#13】 피신고인 선처탄원서, 사직서, 사용계약 해지신청 각서(p109)

□ 조사결과 및 처분요구

- 피신고인 “bbb”는 「복무규정」, 「임직원 행동강령」 위반으로 아래 규정에 해당하는 사항으로 판단
 - 「복무규정」 제3조(의무)에 따른 임직원이 준수해야 할 성실의 의무 위반
 - 「임직원행동강령」 제6조(특혜의 배제), 제11조(이권 개입 등의 금지), 제13조(알선 및 청탁 등의 금지)를 위반
- ⇒ “bbb”를 「한국산림복지진흥원 인사규정」 제49조제3항제1호 및 제2호와 동 규정 제50조제1항의 징계기준에 의거하여 ‘징계’ 처분요구(경징계)
 - 징계 관련 규정 [참고]

⇒ “bbb”를 「인사규정」 제49조의2 제1항 2호 마목 및 「인사규정 시행세칙」 별표3의 8에 따라 계약금액(2,265,000원) 상당의 징계부가금 부과 처분요구

- 징계부가금 부과 기준 [참고]

「한국산림복지진흥원 복무규정」

제3조(의무) 임직원은 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 성실의 의무: 정관 및 진흥원의 제 규정을 준수하며 성실히 직무를 수행하여야 한다.
2. ~ 10. (생략)

「한국산림복지진흥원 임직원행동강령」

제6조(특혜의 배제) 임직원은 직무를 수행함에 있어 지연·혈연·학연·종교 등을 이유로 특정인에게 특혜를 주거나 특정인을 차별하여서는 아니 된다.

제11조(이권 개입 등의 금지) 임직원은 자신의 직위를 직접 이용하여 부당한 이익을 얻거나 타인이 부당한 이익을 얻도록 해서는 아니 된다.

제13조(알선·청탁 등의 금지) ①~② (생략)

③ 임직원은 자기 또는 타인의 부당한 이익을 위하여 자신의 직무권한을 행사하거나 지위·직책 등에서 유래되는 사실상 영향력을 행사하여 공직자가 아닌 자에게 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 알선·청탁 등을 해서는 아니 된다.

1~4. (생략)

5. 특정 개인·법인·단체에 재화 및 용역을 정상적인 거래관행에서 벗어나 매각·교환·사용·수익·점유·제공 등을 하도록 하는 행위

6~9. (생략)

□ 추가 사항

- bbb와 같이 근무한 전·현 동료 직원(ddd 팀장, III 사원)은 bbb의 선처를 바라는 탄원서를 감사실로 제출하였음.

【붙임#14】 선처 탄원서(ddd 팀장, III 사원)(p113~114)

□ [참고] 징계 관련 규정

「한국산림복지진흥원 인사규정」

제49조(징계) ③ 진흥원장은 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 때에는 징계위원회에 징계의결을 요구하여야 하며, 징계의결 결과에 따라 징계처분을 행하여야 한다.

1. 법령, 정관 또는 진흥원의 제 규정에 의한 의무를 위반한 때
2. 직무상 의무를 위반하거나 직무를 태만히 한 때
3. 직무의 내외를 불문하고 진흥원의 명예를 손상시켰을 때
4. 고의 또는 중대한 과실로 진흥원에 손해를 끼쳤을 때

제50조(징계의 종류 및 효력) ① 징계는 중징계인 파면·해임·강등·정직과 경징계인 감봉·견책으로 구분하고 그 처분내용은 다음 각 호와 같다.

1. 파면 및 해임 : 직원의 신분을 박탈한다.
2. 강등 : 직급을 1단계 내리고 신분은 보유하나, 3개월간 직무에 종사하지 못한다.
3. 정직 : 1월 이상 3월 이하의 기간으로 하고 그 기간 중 직원의 신분은 보유하나 직무에 종사하지 못한다.
4. 감봉 : 1월 이상 3월 이하의 기간으로 한다.
5. 견책 : 과오에 대하여 훈계하고 회개하게 한다.

제49조의2(징계부가금) ① 진흥원장은 제49조에 따라 직원의 징계를 요구하는 경우 그 징계 사유가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 징계 외에 다음 각 호의 행위로 취득하거나 제공한 금전 또는 재산상 이익(금전이 아닌 재산상 이익의 경우에는 금전으로 환산 금액을 말한다)의 5배 내의 징계부가금 부과 의결을 징계위원회에 요구하여야 한다.

1. 금전, 물품, 부동산, 향응 또는 유가증권, 숙박권, 회원권, 입장권, 할인권, 초대권, 관람권, 부동산 등의 사용권 등 일체의 재산상 이익, 골프 등의 접대 또는 교통·숙박 등의 편의 제공, 채무면제, 취업제공, 이권(利權)부여 등 유형·무형의 경제적 이익을 취득하거나 제공한 경우
2. 다음 각 목에 해당하는 것을 횡령(橫領), 배임(背任), 절도, 사기 또는 유용(流用)한 경우
가. 「국가재정법」에 따른 예산 및 기금
나. 「지방재정법」에 따른 예산 및 「지방자치단체 기금관리기본법」에 따른 기금
다. 「국고금 관리법」제2조제1호에 따른 국고금
라. 「보조금 관리에 관한 법률」제2조제1호에 따른 보조금
마. 「국유재산법」제2조제1호에 따른 국유재산 및 「물품관리법」제2조제1항에 따른 물품
바. 「공유재산 및 물품 관리법」제2조제1호 및 제2호에 따른 공유재산 및 물품
사. 그 밖에 가목부터 바목까지에 준하는 것

「한국산림복지진흥원 인사규정 시행세칙」

제42조(징계양정기준) ① 인사규정 제52조에 따라 징계처분을 의결할 때의 징계 양정기준은 별표 3에 따른다.

- ② 징계사유가 별표 3에 없는 경우에는 유사한 징계사유기준에 따른다.
- ③ 징계대상자의 징계사유가 2개 이상일 경우에는 중한 비위에 해당하는 징계보다 한 단계 더 중한 징계로 의결 할 수 있다.
- ④ 채용비위자가 징계시효(5년) 내 3회 이상 채용비위로 징계처분을 받은 경우에는 가중 처분할 수 있다.
- ⑤ 인사규정 제14조에 따른 승진제한기간에 발생한 비위로 다시 징계의결이 요구된 경우에는 그 비위에 해당하는 징계보다 2단계 위의 징계로 의결할 수 있고, 승진제한기간이 끝난 날로부터 1년 이내에 발생한 비위로 징계의결이 요구된 경우에는 1단계 위의 징계로 의결할 수 있다.

「한국산림복지진흥원 인사규정 시행세칙」 [별표3]

징계양정 기준

1. 징계양정 일반기준

비위의 정도 및 과실 여부 비위의 유형	비위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 중과실이거나, 비위의 정도가 약하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 경과실이거나, 비위의 정도가 약하고 중과실인 경우	비위의 정도가 약하고, 경과실인 경우
1. 성실의무 위반				
하. 기 타	과면-해임	강등-정직	감봉	견책

8. 징계부가금 부과기준

비위의 정도 및 과실여부 비위의 유형	비위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 중과실이거나, 비위의 정도가 약하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 경과실이거나, 비위의 정도가 약하고 중과실인 경우	비위의 정도가 약하고, 경과실인 경우
공금 횡령·유용	금전 또는 재산상 이득의 3~5배	금전 또는 재산상 이득의 2~3배	금전 또는 재산상 이득의 2배	금전 또는 재산상 이득의 1배

※ 비고

- 1) 징계부가금 배수는 정수(整數)를 기준으로 한다.
- 2) 징계등 혐의자가 금품 및 향응 수수, 공금의 횡령·유용으로 다른 법률에 따라 형사처벌을 받거나 변상책임 등을 이행(몰수나 추징을 당한 경우를 포함한다)한 경우, 벌금·변상금·몰수 또는 추징금에 해당하는 금액과 징계부가금의 합계액이 금품 및 향응 수수액, 공금의 횡령·유용액의 5배를 초과해서는 아니된다.
- 3) 징계등 혐의자가 벌금 외의 형(벌금형이 병과되는 경우를 포함한다)을 선고 받은 경우 형의 종류, 형량 및 실형, 집행유예 또는 선고유예 여부 등을 종합적으로 고려하여 징계부가금을 조정하여야 한다.

붙임: 일체 증빙자료 목록

- 【붙임#1】** 임직원 행동강령 위반 행위 신고서
- 【붙임#2】** 신고인 문답서 및 서약서(aaa)
- 【붙임#3】** 참고인 문답서 및 서약서(CC, ddd, fff, eee)
- 【붙임#4】** 피신고인 1차, 2차 문답서 및 서약서(bbb)
- 【붙임#5】** ○○원 연간 계약 현황
- 【붙임#6】** ○○원 고객센터FaaaQ(2018. 11. 15.)
- 【붙임#7】** 10구역 추모목 조사대장
- 【붙임#8】** 해당 추모목(10-23-bbb) 사전 예약용 계약서
- 【붙임#9】** 해당 추모목(10-23-bbb) 사용 계약서
- 【붙임#10】** ○○원 추모목 예계약 해지에 따른 재분양 계획 결재 문서 목록
- 【붙임#11】** 해당 추모목(10-23-bbb) 현장 사진
- 【붙임#12】** 고객 안내문(○○원(수목장림) 이용절차)
- 【붙임#13】** 피신고인 선처탄원서, 사직서, 사용계약 해지신청 각서
- 【붙임#14】** 선처 탄원서(ddd 팀장, III 사원)